



PUTUSAN
Nomor 4931 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HAPIYA binti ARGİ, dahulu bertempat tinggal di Desa Dadapan, RT 028, RW 004, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, sekarang bertempat tinggal di Seksyen 16, Nomor 61, Lorong 16/9D, Petaling Jaya Selangor, Kode Pos Nomor 46350, Kuala Lumpur, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Hartono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rudi Hartono, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Pemandian Tasnan, RT 57, RW 07, Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUTRIMA, bertempat tinggal di Perumahan De Prima Bondowoso, Blok 2, Nomor 62, Kloter Salahuddin Ayubi, Desa Pejaten, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Saputro, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eko Saputro, S.H., M.H., berkantor di Jalan Perumahan Kembang Permai, Nomor 7, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4931 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa:
 - 2.1 Pembelian/DP/angsuran satu unit rumah di De Prima Bondowoso yang berada di Blok 2, Nomor 62, Kloter Salahudin Ayubi, Desa Pejaten, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, beratas nama Tergugat (Sutrima) adalah hak milik Penggugat;
 - 2.2 Perbuatan Tergugat yang telah meminjam kalung emas milik Penggugat yang dititipkan kepada Bok Intan yang bernilai Rp13.000.000,00 yang sampai saat ini tidak dikembalikan kepada Penggugat, dan selain itu perbuatan Tergugat yang telah menguasai uang gadai lahan sawah di Desa Summersalam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso senilai ± Rp39.000.000,00 adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas objek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat, beserta segala alat-alat bukti yang menyertainya dan yang digunakannya sehingga yang bertentangan dengan hukum adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Bondowoso apabila telah dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang telah menguasai atas objek sengketa untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan sepenuhnya secara sukarela kepada Penggugat tanpa beban syarat apapun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat negara;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4931 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat atas objek sengketa yang diperhitungkan per tahun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan bertambah setiap tahunnya sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Dan atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
3. Eksepsi *obscuur libel*;
4. Eksepsi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4931 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan *immateriil* kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - a. Materiil sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. *Immateriil* sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari terhitung sejak tahun 1999 atau sebesar Rp711.750.000,00 (tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika saat putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Dan/atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bdw, tanggal 7 Mei 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 434/PDT/2025/PT SBY, tanggal 26 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4931 K/Pdt/2025



kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 26 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 4/Pdt.Kasasi/2025/PN Bdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 434/PDT/2025/PT SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bdw;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dahulu Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta hukum dan diakui dalam memori kasasinya, prinsipal berada diluar negeri, sehingga meskipun surat kuasa dibuat di Indonesia, namun karena prinsipal berada di luar negeri yaitu Malaysia dan menandatangani surat kuasa tersebut di Malaysia, maka surat kuasa tersebut harus melalui prosedur verifikasi antara lain dengan mendapatkan legalisasi dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat, agar dapat dipergunakan di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan agar adanya kepastian hukum bahwa benar prinsipal lah yang memberikan kuasa;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bdw, tanggal 7 Mei 2025 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 434/PDT/2025/PT SBY, tanggal 26 Juni 2025, harus diperbaiki mengenai sistematika putusan dengan menambah amar dalam eksepsi, dengan pertimbangan sebagai

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4931 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

Bahwa karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, dan eksepsi yang diajukan tidak beralasan hukum, maka perlu ditambah amar dalam eksepsi dengan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAPIYA binti ARG1 tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAPIYA binti ARG1** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bdw, tanggal 7 Mei 2025 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 434/PDT/2025/PT SBY, tanggal 26 Juni 2025, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4931 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4931 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4931 K/Pdt/2025